

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA DE SAN JUAN

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN,
representado por su Alcalde Hon. Miguel
Romero Lugo

Peticionado

v.

ZACHARY LUKIN GIOCOMO; AGRIMENSOR
DANIEL GÓMEZ MARRERO; ING. CARLOS
R. OQUENDO RODRÍGUEZ; y FULANO DE
TAL

CIVIL NÚM.: SJ2026CV00754

SALA: 904

SOBRE: Procedimiento Especial,
Paralización de Obra Iniciada y demolición
de obras construidas sin permisos. Art.
14.1 Ley Núm. 161-2009, según
enmendada

MOCIÓN PARA ASUMIR REPRESENTACIÓN LEGAL, SOLICITAR LA
RECALENDARIZACIÓN DE LA VISTA Y LA ASIGNACIÓN DE UN INTÉRPRETE JUDICIAL

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece el demandado de epígrafe, Zachary Giocomo, por conducto de la
representación legal que suscribe, y SIN SOMETERSE A LA JURISDICCIÓN DE ESTE
HONORABLE TRIBUNAL muy respetuosamente EXPONE, ALEGA Y SOLICITA:

1. El señor Zachary Giocomo, demandado en el caso de epígrafe, ha contratado
los servicios de la abogada que suscribe para que lo represente en todas las gestiones y
procedimientos relacionados con este pleito ante este Honorable Tribunal.

2. La dirección postal y física del señor Zachary Giocomo es:

ZACHARY GIOCOMO
2224 Calle General Patton
Urb. Park Boulevard
San Juan, PR 00913

3. El nombre, dirección, teléfono y correo electrónico de la abogada que
comparece, según requieren las Reglas de Procedimiento Civil, son los siguientes:

MARÍA ELISA MARTÍNEZ AVILÉS
RUA 15,802
1111 Ave. Jesús T. Piñero
San Juan, Puerto Rico 00920-5605
Tels.: 787-781-7084
Fax: 787-783-2875
Correo electrónico: *mariaemartinez@gmail.com*

4. Mediante la presente, se solicita que este Honorable Tribunal tenga por asumida formalmente la representación legal del señor Zachary Giocomo por la abogada que suscribe, para todos los efectos legales correspondientes en el caso de epígrafe.

5. El señor Giocomo fue emplazado en el día de hoy, hace menos de una hora, para comparecer a una vista señalada para el próximo día laborable, 9 de marzo de 2026, lo cual no le ha permitido contar con un tiempo razonable para coordinar su comparecencia ni para preparar adecuadamente su defensa.

6. El señor Giocomo es piloto comercial para la aerolínea Frontier Airlines. Su profesión requiere cumplir con itinerarios de vuelo previamente programados que no pueden modificarse con facilidad, toda vez que los vuelos comerciales cuentan con pasajeros, tripulación y logística operacional previamente asignados. El día 9 de marzo de 2026 el señor Giocomo tiene asignado pilotar un vuelo comercial entre San Juan y Philadelphia, razón por la cual le resulta imposible comparecer a la vista señalada para esa fecha. Véase *Anejo 1*. No obstante, el señor Giocomo tiene disponibilidad para comparecer en las siguientes fechas: 16, 20 y 23 de marzo de 2026.

7. El señor Giocomo comparece en este caso como parte demandada y potencialmente como testigo. Este no domina adecuadamente el idioma español, ya que su lengua principal es el idioma inglés.

8. Conforme al debido proceso de ley garantizado por la Constitución de Puerto Rico, toda parte tiene derecho a comprender cabalmente los procedimientos judiciales en los que se ve involucrada. Para garantizar el acceso efectivo a la justicia y la adecuada participación del demandado en este caso, resulta necesario que durante cualquier vista o procedimiento judicial se designe un intérprete judicial certificado que facilite la traducción del idioma inglés al español y viceversa. Véase *Anejo 2*.

POR TODO LO CUAL, se solicita respetuosamente que este Honorable Tribunal: tenga por asumida la representación legal del señor Zachary Giocomo por la abogada que suscribe; **recalendarice la vista señalada** para una fecha en la que el demandado pueda comparecer personalmente ante el Tribunal; y disponga que en cualquier vista o

procedimiento relacionado con este caso se **designe un intérprete judicial certificado** para asistir al demandado.

CERTIFICO: Que esta moción ha sido presentada de forma electrónica a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), el cual notifica automáticamente a todas las partes y abogados de récord a sus direcciones de correo electrónico registradas, cumpliendo así con las disposiciones de las Reglas de Procedimiento Civil sobre presentación y notificación de escritos.

RESPECTUOSAMENTE SOMETIDA.

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de marzo de 2026.

f/ **MARÍA E. MARTÍNEZ AVILÉS**
RUA 15,802
ABOGADA DEL DEMANDADO
SPARTACO F. BORSINI BAUTISTA
1111 Ave. Jesús T. Piñero
San Juan, Puerto Rico 00920-5605
Tels.: 787-781-7084
Fax: 787-783-2875
mariaemartinez@gmail.com